

1500910-20.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173803/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25796057 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2173803 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

HENRIQUE GABRIEL DO PRADO FILHO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500910-20.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173803/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25796057 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2173803 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

HENRIQUE GABRIEL DO PRADO FILHO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

22/08/2022

Réu Preso

Em 22 de agosto de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, os réus HENRIQUE GABRIEL DO PRADO FILHO e RENATO CORREA LEITE, bem como os seus Defensores Técnicos, respectivamente, DRA. Jeniffer Odoro Vieira de Moraes OAB 457187/SP e Kauê Florentino Nogueira OAB 435794/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual e as testemunhas Sandro Martins Camargo (GCM) e João Batista de Almeida (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de os acusados se entrevistarem reservadamente com os seus Defensores. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao

interrogatório dos réus. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Os réus RENATO CORREA LEITE e HENRIQUE GABRIEL DO PRADO FILHO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 27 de junho de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 1 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 1,13 gramas, 14 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 13,49 gramas, 4 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2,52 gramas, 2 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 1,93 gramas, 6 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 1,07 gramas, 20 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 12,67 gramas, e 4 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 0,62 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados se dedicavam ao tráfico ilícito e, para tanto, permaneciam juntos no local da abordagem aguardando usuários para promover a venda oportuna. Na prática delitiva, RENATO e HENRIQUE faziam uso de uma viela existente nas proximidades, onde guardavam e mantinham mais entorpecentes em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros. Guardas Municipais estavam em serviço no local dos fatos, quando avistaram os denunciados juntos na via pública. Ao perceberem a aproximação da viatura, RENATO e HENRIQUE apresentaram atitude suspeita e empreenderam fuga na direção da linha férrea. Diante disso, os Guardas Cíveis seguiram no encalço dos acusados e, após breve perseguição e sem perdê-los de vista, lograram alcançá-los e efetuaram a abordagem. Assim é que, em revista pessoal, verificou-se que HENRIQUE trazia consigo 4 "pinos" de cocaína, 2 porções de "maconha", 4 pedras de "crack" e 1 porção de cocaína do tipo "aricanduva", além de 1 aparelho de telefone celular e da importância de R\$137,00 em espécie, dinheiro proveniente da venda de drogas que ele e o comparsa promoviam no local. Em poder de RENATO, os Guardas Cíveis lograram apreender 6 pedras de "crack", individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas. Dando continuidade às diligências, os Guardas efetuaram buscas na viela ali existente e encontraram outras 14 porções de cocaína ("aricanduva") e 20 "pinos" de cocaína - em porções idênticas àquelas encontradas em poder dos denunciados - drogas que lhes pertenciam e estavam destinadas à venda. Na ocasião, indagados, os acusados admitiram a prática delitiva. Os réus foram notificados (fls. 105/106) e apresentaram Defesas Preliminares (fls. 127 e 122/124). Assim, por decisão proferida no dia 10 de agosto de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 125/127). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogados os réus, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos réus nos exatos termos da Denúncia, enquanto as Defesas Técnicas, por outro lado, pugnaram pela absolvição dos acusados, alegando insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, pela aplicação de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em fase de dosimetria da pena e da fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 30/33, bem como Certidões a fls. 34/39. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório comporta procedência, uma vez que a prova dos

autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04/05), pelo auto de constatação preliminar (fls. 06/07), pelo boletim de ocorrência (fls. 25/27), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 91/101) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente inconteste. Vejamos: O réu RENATO, em solo policial (fls. 11), manteve-se silente. Em juízo, disse que estava comprando entorpecentes e foi pego pela polícia. É usuário. Comprou de uma pessoa na viela. Não conhece a pessoa de Henrique. Estava com o caninho, bombril e o bic e uma carteira com os documentos. Não conhecia os guardas municipais. Os apetrechos para uso estavam no bolso dele e não foram apresentados na delegacia. Nem um momento correu, pois é usuário. Pagou sessenta reais pelos entorpecentes. Tem passagem por tráfico. Não reside no bairro, mora em Botucatu na casa de sua mãe e foi passear na casa de uns amigos em Tatui, esta aqui há 05 dias. Tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação. Estava na clínica Força para Viver em Cerquilha. Trabalhava de soldador. É divorciado e tem um filho de 10 anos e já foi processado. Não os levaram para dentro da delegacia para prestar depoimento, ficaram dentro da viatura. Perguntas da acusação - tinha dinheiro pois quando sua mãe o visitava na clínica ela levava um dinheiro para ele. Saiu da clínica com 60 reais e não gastou nesses cinco dias, pois estava na casa de um amigo. Da mesma forma, o acusado HENRIQUE, em solo policial (fls. 12), manteve-se silente. Em juízo, disse que estava vendendo droga, que Renato foi comprar com ele. Tinha pouco tempo que ele tinha saído, a situação em sua casa era precária, passou 7 anos de sua vida preso e queria um dinheiro para sua mãe comprar um botijão de gás. O que foi pego com ele era sua e pra venda e o que eles encontraram na viela não era sua. Vendeu a droga para Renato, seis porções no valor de R\$60,00. Com ele foi pego R\$170,00, o GCM usou o dinheiro para beber refrigerante. Não relataram que Renato havia comprado a droga dele para os GCM. Não foram chamados para deporem na delegacia, só ficaram na viatura. Renato não lhe conhece e não quis dizer que comprou a droga dele porque já preso dessa forma. Disse "perdeu" porque foram abordados dentro da viela, no escuro e o policial disse que se eles corressem iria tomar tiro. Eles dois correram, Renato correu por medo. O restante da droga da viela não era dele. Os guardas ainda falaram se ele tinha cinco mil, que daí seriam liberado. Tinha saído recentemente da cadeia e ainda iria começar a trabalhar. É solteiro. Havia apetrechos com Renato. Verifica-se que o réu Henrique ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa admitiu a prática delitiva, as exclui a participação do corréu Renato, afirmando tratar-se de um usuário. O réu Renato por sua vez, afirmou ser usuário e negou conhecer o corréu Henrique. Disse que comprou na viela sem mencionar a pessoa do vendedor. A versão dos réus a fim de afastar a participação do corréu Renato no crime de tráfico de entorpecentes, mostra-se inconsistente e desacompanhada de elementos probatórios. Note-se que os agentes de segurança foram categóricos em afirmar que nenhum apetrecho para o uso de entorpecentes foi encontrado com os réus e que estes em momento algum alegaram ser usuários. Por outro lado, o Guarda Civil Municipal Sandro Martins Camargo, em sede policial (fls. 22), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento de ROMU pelo local, o qual é conhecido pelo grande índice de tráfico de drogas. Então, depararam-se com dois indivíduos, os quais, ao perceberem a viatura, saíram correndo

em direção à linha férrea. Após breve acompanhamento, lograram êxito em detê-los. Esses sujeitos, de pronto, já disseram "perdi". Em revista pessoal, com o indivíduo HENRIQUE GABRIEL DO PRADO FILHO, foram localizados 04 (quatro) pinos de cocaína, 02 (duas) porções de maconha, 04 (quatro) pedras de crack e 01 (uma) porção de cocaína aricanduva, um aparelho celular e R\$ 137,00 (centro e trinta e sete reais) em espécie. Com RENATO CORREA LEITE, foram localizadas 06 (seis) pedras de crack. Após a revista nos indivíduos, foi efetuado busca no corredor da viela onde foram localizadas mais 14 (catorze) porções de cocaína aricanduva e 20 (vinte) pinos de cocaína idênticos aos localizados com os autores. Indagados, ambos confessaram a

mercancia das drogas. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia II, na Rua Antonio Orlando Salmasi quando vieram os réus na entrada de uma viela. Os réus tentaram fugir e o indivíduo Henrique, já disse “perdi”. Com os réus foram encontrados entorpecentes. Na viela em que eles estavam foram encontrados mais porções idênticas as que estavam em poder dos réus. Os réus não alegaram que a droga era para uso e sim para o comercio. Não tinham nenhum apetrecho para uso da droga. Não aparentavam estar sob efeito de substancia entorpecentes. Naquele horário apenas os réus estavam na viela. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal João Batista de Almeida, em solo policial (fls. 23/24), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que no dia dos fatos a equipe de Romu estava em patrulhamento quando avistaram os dois réus que ao visualizarem a viatura saíram correndo. Sairam em seu encalço e com os réus foram encontradas substancias entorpecentes. Abordou Renato e com ele foi encontrado 6 pedras de crack e Henrique falou “perdemos”. Na viela do qual os réus saíram foram encontradas porções de cocaína e crack idênticas as que estavam com os réus. No momento os réus confessaram informalmente. Não conhecia os réus dos meios policiais. Perguntas da defesa – não encontraram apetrechos para o uso de crack, nem cachimbo, bombril e eles aparentavam estar conscientes. No local foram vistos apenas os réus saindo da viela. Não alegaram uso, não tinham apetrechos para uso e estavam em condições normais. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu

Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos guardas, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas com os acusados, bem como o restante do narcótico no local onde estavam e de onde saíram ao avistar a presença da viatura; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 91/101), o qual atestou que as substâncias apreendidas são entorpecentes. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas

frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a localização dos acusados em lugar conhecido pelo comércio de drogas; 4) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 5) o comportamento altamente suspeito dos acusados, que, ao verem a viatura, tentou se afastar do local onde guardava as drogas; e 6) a informação dos guardas, de que, informalmente, os acusados confessaram a prática do tráfico de drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-

54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536,

793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 91/101) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo -, fazendo-o com a

inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que os réus perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. RÉU RENATO: Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. De fato, apesar de se tratarem de réus reincidentes, essa circunstância será apreciada em segunda fase, momento adequado para tanto, de modo que, por ora, fixo a pena-base de ambos no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que, aliás, é específica (Processo nº 0007066-80.2015.8.26.0624, fls. 38 - réu RENATO), agravo a pena na fração de 1/5, gerando a reprimenda legal de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. RÉU HENRIQUE: Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. De fato, apesar de se tratarem de réus reincidentes, essa circunstância será apreciada em segunda fase, momento adequado para tanto, de modo que, por ora, fixo a pena-base de ambos no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que, aliás, é específica (Processo nº 0005533-86.2015.8.26.0624, fls. 35 - réu HENRIQUE), bem como presente a atenuante da confissão, agravo a pena de ambos na fração de 1/6, gerando a reprimenda legal de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e tres) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice, na medida em que se cuidam de réus reincidentes. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, e art. 59, inciso III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando se tratarem de réus reincidentes, o que denota que a modalidade prisional mais severa é necessária e a única suficiente à devida reprovação e prevenção do ilícito, bem como para a eficaz ressocialização dos acusados. A mesma motivação acima exposta impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar os réus RENATO CORREA LEITE, devidamente qualificados nos autos, como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal e HENRIQUE GABRIEL DO PRADO FILHO, devidamente qualificados nos autos, como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, e e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade aos réus, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória dos acusados. E mais, considerando que se tratam de réus reincidentes, evidente que, acaso soltos, tornarão a delinquir, motivo pelo qual a prisão preventiva deles é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isentos os acusados do pagamento das custas processuais, concedendo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita, posto que ambos foram assistidos por Defensores Dativos (fls. 109/110). Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015,

com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intímem-se os réus para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 137,00 em dinheiro – fls. 103) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP". Pelos Defensores dos réus foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo os recursos interpostos pelos réus, saindo os Defensores, desde já, intimados a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeçam-se as competente certidões de honorários (fls. 109/110). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA